PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la Secretaría de Transporte: compensaciones decrecientes y tarifa social por pasajero de alcance federal

Publica el costo por pasajero y la cobertura del transporte de jurisdicción nacional, aprueba el cronograma tarifario y la reducción de las compensaciones a las empresas en ocho escalones, y reglamenta el descuento por viaje con SUBE para las personas con tarifa social, igual en todo el país, pagado en forma automática según los viajes registrados; mide y publica la frecuencia y la cobertura de cada línea, y limita las compensaciones a las empresas a los servicios en zonas no rentables que define la Secretaría de Transporte.

Propuesta 36: Gas de red en cada casa y tarifas claras, con tarifa social
Cuándo: Fase I · año 1
Trámite: No aplica: resolución de la Secretaría de Transporte, previa audiencia pública sobre el cronograma (art. 10 de la ley «Ley de tarifas previsibles de los servicios públicos, tarifa social única y zonas climáticas»).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° […] de tarifas previsibles de los servicios públicos, tarifa social única y zonas climáticas, la Ley N° 27.742, los Decretos Nros. 976/2001, 1377/2001, 652/2002 y […] (reglamentario de la Ley N° […]), y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] dispone que las compensaciones del Estado nacional a las empresas de transporte público de pasajeros de jurisdicción nacional se reduzcan en los mismos ocho escalones del cronograma tarifario, y que el Estado nacional pase a financiar solo la tarifa social por pasajero, con el mismo criterio en el área metropolitana de Buenos Aires y en el resto del país.

Que la ley ordena que el monto de la tarifa social por pasajero se determine por los viajes registrados y se transfiera en forma automática, sin convenio por prestador ni asignación discrecional, también en las jurisdicciones adheridas al acuerdo federal.

Que el artículo 12 del Decreto N° 976/2001 constituyó el fideicomiso administrado por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, en cuyo marco el Decreto N° 652/2002 incorporó el Sistema Integrado de Transporte Terrestre (SITRANS), con el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), y que la ley excluye ese fideicomiso de la facultad de disolución del artículo 5° de la Ley N° 27.742.

Que el Decreto N° […] designó a esta Secretaría autoridad de aplicación en transporte y le encomendó instruir al fiduciario el pago de las compensaciones y de la tarifa social por pasajero.

Que el cronograma fue sometido a audiencia pública conforme al artículo 10 de la ley.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° […], su Decreto reglamentario N° […] y el artículo 2° del Decreto N° 1377/2001.

Por ello, EL SECRETARIO DE TRANSPORTE RESUELVE:

Capítulo I – Costo, cobertura y cronograma

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente resolución publica el costo y la cobertura del transporte público de pasajeros por automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, aprueba el cronograma de escalones de sus tarifas y de reducción de las compensaciones, y reglamenta la tarifa social por pasajero de alcance federal, conforme a los artículos 6° a 9°, 17, 27 y 28 de la Ley N° […] de tarifas previsibles de los servicios públicos, tarifa social única y zonas climáticas (en adelante, «la ley») y a su Decreto reglamentario N° […].

ARTÍCULO 2°.- Costo por pasajero y cobertura. Apruébanse y publícanse, en el Anexo I, el costo por pasajero transportado de una operación eficiente, la tarifa media por viaje y la cobertura, al 31 de diciembre de 2027 y a la fecha de la presente, para cada modo (automotor y ferroviario) y para cada región: área metropolitana de Buenos Aires y resto del país. La cobertura al 31 de diciembre de 2027 es la cobertura inicial a los fines del artículo 3°, inciso c), de la ley.

ARTÍCULO 3°.- Cronograma tarifario. Apruébase, en el Anexo II, el cronograma de escalones de las tarifas de los servicios de jurisdicción nacional, que fija para cada modo y región la cobertura objetivo de los escalones del 1° de marzo y del 1° de septiembre de cada año, desde el 1° de marzo de 2028 hasta el 1° de septiembre de 2031, igual a la cobertura inicial más tantos octavos de la brecha inicial como escalones se hayan aplicado. La parte del escalón del 1° de marzo de 2028 no aplicada antes de la entrada en vigencia de la ley se suma a los escalones siguientes.

ARTÍCULO 4°.- Tope. Ningún escalón podrá aumentar la tarifa media por viaje de los usuarios sin tarifa social, sumadas las actualizaciones aplicadas desde el escalón anterior, en más de un DIEZ POR CIENTO (10 %) por encima de la variación del índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) del mismo período. La diferencia se suma al escalón siguiente, conforme al artículo 8° de la ley.

Capítulo II – Compensaciones y tarifa social por pasajero

ARTÍCULO 5°.- Compensaciones decrecientes. La compensación de cada empresa de transporte público de pasajeros por automotor de jurisdicción nacional se reduce en cada escalón en la misma proporción en que aumenta la cobertura de su región, conforme al Anexo III, que fija la compensación inicial al 31 de diciembre de 2027 y su monto en cada escalón. Con el octavo escalón, o con el último escalón adicional del artículo 8° de la ley, las compensaciones se extinguen. Las transferencias para la operación ferroviaria se reducen en la misma forma hasta que la tarifa de cada línea cubra el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de su costo de operación eficiente por pasajero; desde entonces, el Anexo IV fija por línea el subsidio explícito a la operación y sus metas anuales de costo por pasajero, puntualidad, frecuencia y pasajeros transportados, conforme al artículo 27 de la ley. No se celebrarán nuevos convenios de compensación ni se ampliarán los vigentes.

ARTÍCULO 6°.- Tarifa social por pasajero. Las personas que integran los hogares del registro único de tarifa social tienen un descuento sobre cada viaje en los servicios de jurisdicción nacional y en los de las jurisdicciones adheridas al Acuerdo Federal de Tarifas y Tarifa Social, que se aplica en el momento de la validación a las tarjetas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) asociadas a su Documento Nacional de Identidad. El porcentaje de descuento es el mismo en el área metropolitana de Buenos Aires y en el resto del país; para el primer ejercicio es el que fija el Anexo IV, que no será inferior al vigente para la tarifa social del transporte de jurisdicción nacional a la fecha de sanción de la ley.

ARTÍCULO 7°.- Liquidación automática. El administrador del sistema SUBE liquidará cada mes, por prestador y por jurisdicción, la cantidad de viajes validados con descuento y el monto del descuento aplicado, y remitirá la liquidación a esta Secretaría dentro de los DIEZ (10) días del mes siguiente. Esta Secretaría instruirá al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso del Sistema de Infraestructura de Transporte, a transferir el monto liquidado dentro de los TREINTA (30) días: en los servicios de jurisdicción nacional, al prestador; en los de las jurisdicciones adheridas, a la jurisdicción o a los prestadores que ella designe en el acta de adhesión. La transferencia no requiere convenio por prestador ni otro acto de asignación.

ARTÍCULO 8°.- Jurisdicciones adheridas. Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios adheridos al Acuerdo Federal de Tarifas y Tarifa Social reciben la tarifa social por pasajero desde el mes siguiente al de su adhesión, siempre que sus servicios validen los viajes con el sistema SUBE o con un sistema interoperable que informe los viajes con descuento en el formato que fije esta Secretaría.

ARTÍCULO 9°.- Control. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) auditará por muestreo la correspondencia entre los viajes liquidados y los efectivamente prestados. Los viajes no acreditados se descontarán de las liquidaciones siguientes, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

ARTÍCULO 10°.- Publicación. Esta Secretaría publicará cada mes, en formato de datos abiertos: los viajes con tarifa social y el monto transferido por prestador y por jurisdicción; y cada semestre, antes de cada escalón, el costo por pasajero, la cobertura, el avance respecto de la brecha inicial y las compensaciones pagadas a cada empresa.

ARTÍCULO 11°.- Frecuencia y cobertura. Esta Secretaría medirá cada trimestre, con los datos de posicionamiento de las unidades y de validación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), la frecuencia efectivamente prestada de cada línea y la cobertura territorial del servicio, entendida como la proporción de la población que tiene una parada a menos de cuatrocientos (400) metros de su vivienda, y las publicará por línea y por localidad. El incumplimiento de la frecuencia comprometida se descontará de los pagos que reciba la empresa.

ARTÍCULO 12°.- Zonas no rentables. Cumplido el cronograma del artículo 5°, las empresas solo recibirán compensaciones por los servicios en zonas no rentables que esta Secretaría defina en forma fundada por su baja densidad de demanda y su necesidad social, con un monto por kilómetro de servicio prestado, sujeto al cumplimiento de la frecuencia y la cobertura del artículo 11. La lista de zonas, los criterios y los montos se publican y se revisan cada año.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app